

경고 및 주의 요구

1. 제 목 : ★★★★★ 위반 사고 발생에 대한 감독자 관리 소홀

2. 관계기관 : ▼▼▼

3. 내 용

가. 업무개요

제22대 ㉡㉡㉡㉡㉡㉡ 당시 ▼▼▼에서는 고령자 입소생들의 편의를 위하여 '24. 4. 3. 거소투표를 진행하였는데, 이와 관련하여 ♣♣♣♡♡♡★★★★★★ 조사 결과 ★★★★★ 위반 혐의가 확인되어 [표]와 같이 조치가 진행 중입니다.

[표] 제22대 국회의원 선거 거소투표 관련 ★★★★★ 위반 사고 조치 경과(▼▼▼)

★★★★★ 위반 혐의	★★★ 조치(5.30)	㉡㉡ 수사결과(7.19)	검찰 처분(10.8)
①거소투표신고서 대리서명	담당 직원 형사 고발	무혐의(불송치)	-
②선거공보물 미배부		검찰 송치	구공판(정식재판)
③투표용지 훼손			

나. 관계법령 및 판단기준

「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임) 제1항 및 제7조(지휘·감독)에 따르면 모든 임직원은 직무에 상응하는 권한을 가지고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하며 상급자는 소속 하급 직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령을 할 수 있다고 규정하고 있습니다.

또한, 「인사규정」 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제1항, 제2항에 따르면 비위 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위 행위자와 감독자에 대하여 징계를 요구하고 의결할 수 있으나,

단독 비위행위 또는 금품·향응수수, 공금횡령 등 부정부패에 관한 사항에 관해서는 감독자가(감독자가 비위 행위 당사자가 아닐 경우) 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 징계사건 등의 경우 징계 의결을 하지 아니할 수 있다고 규정하고 있습니다.

따라서 상급자는 자신의 직무뿐 아니라, 소속 하위직원들을 지휘·감독하는 □□□로서 업무의 검사, 조정, 지도 등 직원을 성실히 관리하고, 직원들의 비위 행위 발견 시에는 즉시 보고 등 적절한 조치를 하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, □□□□□ 4월 제22대 ㉔㉔㉔㉔㉔ 관련, ▼▼▼에서 입소자의 거소투표 신고 및 기관 기표소 설치·운영 업무를 수행하면서 담당 직원인 ■■ ■과 ♠♠♠이 신고서에 대리 서명하거나, ★★★로부터 수령한 공보물을 거소 투표 당사자에게 직접 배부하지 않거나, 거소투표 종료 전에 투표용지를 훼손하는 등 절차적 문제점이 발생한 점과 관련하여, 관련 직원의 직상감독자, 차상감독자, □□감독자 모두, 해당 업무의 검사 및 지도 등 직원들에 대한 관리·감독 및 지휘 등을 소홀히 한 책임이 있습니다.

4. 관계기관 의견

▼▼▼에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○는

- 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 및 「주의」 조치하시기 바랍니다. (경고, 주의)

5. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비고
▼▼▼	사무직4급	☆☆☆	◀◀◀◀	2023.07.01. ~ 2024.06.30.	◀◀◀◀	경고
▼▼▼	사무직2급	◀◀◀	□□□□	2024.01.01. ~ 현재	좌동	주의
▼▼▼	사무직2급	●●●	▼▼▼▼	2024.01.01. ~ 2024.09.04.	좌동	주의